



MVCRX09FGRLF
prvotní identifikátor

Mgr. Lubomír Metnar

ministr vnitra

Praha 7. října 2026

Č. j. MV-134798-4/SO-2026

ROZHODNUTÍ

Ministr vnitra jako věcně příslušný správní orgán podle § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po předchozím projednání v rozkladové komisi ministra vnitra, **rozhodl o rozkladu**, který podal spolek **Ganja For All Animals, z.s.**, IČO: 227 24 303, se sídlem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov (dále jen „spolek“), proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky (dále jen „povinný subjekt“), ze dne 11. 8. 2026, č. j. MV-127234-2/OBP-2026, kterým byla **odmítnuta žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),

takto:

podle **§ 152 odst. 6 písm. a) správního řádu** ve spojení s **§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu** se rozhodnutí povinného subjektu ze dne 11. 8. 2026, č. j. MV-127234-2/OBP-2026,

zrušuje a věc se **vrací** k novému projednání.

ODŮVODNĚNÍ

Spolek podal u povinného subjektu dne 4. 8. 2026 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „žádost“). Spolek ve své žádosti požadoval, aby povinný subjekt poskytl následující informace:

„1. Sdělte označení všech obecně závazných právních předpisů, interních aktů řízení, metodických pokynů, služebních pomůcek, standardních operačních postupů, návodů a jiných dokumentů, které ke dni vyřízení této žádosti upravují převzetí vzorku žilní krve policistou od poskytovatele zdravotních služeb po odběru provedeném řidiči pro podezření na ovlivnění jinou návykovou látkou (OPL) jeho úschovu, přepravu a předání toxikologické

laboratoři nebo znalci. U každého dokumentu uveďte úplný název, číslo, datum vydání, účinnost a konkrétní články či ustanovení vztahující se k uvedenému postupu.

2. Poskytněte úplné aktuální znění dokumentů podle bodu 1, včetně všech příloh, změnových aktů, formulářů a předávacích protokolů. Pokud nelze poskytnout některé oddělitelné údaje, žádám o anonymizaci pouze těchto údajů a poskytnutí zbývajících částí dokumentu (§ 12 zákona č. 106/1999 Sb.).

3. Poskytněte informaci, který konkrétní článek pokynu policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, případně jeho prováděcí akt, stanoví: a) kdo vzorek přebírá od lékaře, b) jak se převzetí zaznamenává, c) jak má být vzorek označen, uzavřen a zapečetěn, d) v jakém obalu a při jaké teplotě se uchovává a přepravuje, e) nejzazší dobu pro předání laboratoři, f) způsob evidence jednotlivých držitelů vzorku a g) postup při porušení obalu, teplotního režimu, časové lhůty nebo kontinuity předávacího řetězce.

4. Poskytněte vzor všech aktuálně používaných tiskopisů a elektronických záznamů, jimiž se dokumentuje odběr, převzetí, zapečetění, úschova, přeprava a předání vzorku krve laboratoři nebo znalci, včetně položek pro datum a čas, identifikaci předávající a přebírající osoby, stav obalu a podmínky přepravy.

5. Sdělte, zda musí být během přepravy sledována nebo zaznamenávána teplota vzorku. Pokud ano, poskytněte dokument stanovící teplotní rozmezí, způsob kontroly a postup při odchylce. Pokud nikoliv, sdělte, zda povinný subjekt eviduje dokument, podle něhož se použitelnost vzorku bez takového záznamu posuzuje.

6. Sdělte, zda přepravu smí uskutečnit pouze policista, nebo také jiná osoba či přepravní služba, a poskytněte dokument vymezující její pověření, odpovědnost a povinnost zajistit nepřerušovaný a přezkoumatelný předávací řetězec (chain of custody).

7. Sdělte, zda existuje maximální přípustná doba mezi odběrem krve a jejím převzetím laboratoří nebo zahájením analýzy. Pokud ano, uveďte ji a poskytněte dokument, který ji stanoví; pokud nikoliv, tuto skutečnost výslovně potvrďte.

8. Poskytněte seznam dokumentů podle bodu 1, které byly od 1. ledna 2021 zrušeny nebo nahrazeny, s uvedením období jejich účinnosti a dokumentu, jenž je nahradil. Žádám rovněž o jejich znění, pokud v tomto období upravovaly přepravu a předávání odebraných krevních vzorků.

9. Poskytněte veškerá metodická stanoviska, kontrolní závěry, interní sdělení nebo jinak zaznamenané informace Ministerstva vnitra od 1. ledna 2021, které hodnotí, zda pravidla Policie České republiky dostatečně zajišťují identitu vzorku, jeho neporušenost, stabilitu analyzovaných látek a přezkoumatelnou kontinuitu držby od odběru do laboratoře.

10. Sdělte, zda Ministerstvo vnitra při výkonu své působnosti zjistilo případ, kdy chybějící záznam o čase, teplotě, způsobu úschovy, stavu pečeti nebo osobě držící vzorek vedl k označení vzorku či výsledku analýzy za neprůkazný nebo procesně vadný. Pokud takové případy eviduje, poskytněte anonymizované dokumenty obsahující závěr a jeho důvody.“

Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 11. 8. 2026, č. j. MV-127234-2/OBP-2026 (dále jen „napadené rozhodnutí“), odmítnul poskytnout požadované informace, a to s odkazem na

§ 15 ve spojení s § 11b zákona č. 106/1999 Sb., neboť nedisponuje žádnou z požadovaných informací.

Napadené rozhodnutí bylo spolku doručeno dne 12. 8. 2026 a téhož dne podal spolek proti tomuto rozhodnutí **rozklad**.

V podaném rozkladu spolek namítá, že povinný subjekt odmítl všech deset samostatných bodů žádosti jediným obecným tvrzením, že „nedisponuje žádnou z poptávaných informací“. Povinný subjekt neuvedl, jak a kde informace vyhledával, neposoudil povinnost některými informacemi disponovat ani možnost jejich získání jednoduchými úkony z podkladů, které má. Napadené rozhodnutí proto neprokazuje splnění všech podmínek stanovených v § 11b zákona č. 106/1999 Sb., a je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek skutkových i právních důvodů.

Spolek v padaném rozkladu odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012-62, v němž Nejvyšší správní soud uvedl, že povinný subjekt musí odůvodnit, jaké skutečnosti jej vedly k závěru, že informaci nemá, přičemž z rozhodnutí o odmítnutí žádosti musí být patrné, zda oslovil příslušné osoby a útvary a vyhledával v relevantních evidencích, spisech či elektronické komunikaci. Samotné tvrzení o nedisponování informací nepostačuje. Napadené rozhodnutí žádný takový postup nepopisuje, a proto nelze odlišit skutečnou absenci požadovaných informací od nedostatečného vyhledávání.

Spolek dále poukazuje na § 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je policie podřízena Ministerstvu vnitra. Tato zákonná organizační, řídicí a odpovědnostní vazba sice automaticky neznamená povinnost Ministerstva vnitra disponovat každým interním aktem Policie České republiky, činí však jeho kategorický závěr o absenci všech požadovaných informací nutně závislým na konkrétním a přesvědčivém vyhledání a odůvodnění.

Spolek dále, s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, uvádí, že je třeba rozlišovat mezi vytvořením nové informace a mechanickým vyhledáním či shromážděním existujících údajů. Řada požadavků směřuje právě k jednoduchým evidenčním zjištěním (např. zda dokument existuje, jaké má číslo a datum, zda evidence obsahuje určité údaje nebo zda existují stanoviska či kontrolní závěry). Povinný subjekt nevysvětlil, proč by takové informace nebylo možné získat prostým vyhledáním či dotazem příslušnému útvaru. Ani případná pracnost vyhledávání sama o sobě neznamená neexistenci informace, neboť zákon č. 106/1999 Sb. pro mimořádně rozsáhlé vyhledání předpokládá úhradu podle § 17 odst. 1 tohoto zákona.

Spolek je přesvědčen, že povinný subjekt postupoval rovněž v rozporu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb., neboť neprovedl samostatné posouzení žádného z deseti bodů žádosti a nevysvětlil, proč by faktický důvod podle § 11b tohoto zákona dopadal bez rozdílu na všechny požadované informace. Napadené rozhodnutí je proto nedostatečně individualizované.

Spolek dále namítá, že povinný subjekt zcela pominul požadavek na rozlišení informací, které povinný subjekt eviduje, od informací spadajících výlučně do působnosti Policie České republiky, a za zákonných podmínek také jejich předání příslušnému povinnému subjektu. Zásady dobré správy navíc vyžadují alespoň přesné rozlišení

působnosti a přiměřenou procesní součinnost. Napadené rozhodnutí neuvádí, proč součinnost mezi povinným subjektem a Policejním prezidiem nebyla ani zvažována.

Napadené rozhodnutí tedy, podle názoru spolku, neobsahuje žádné rozhodné skutkové a právních důvody pro odmítnutí žádosti, a je proto nepřezkoumatelné.

K podanému rozkladu ministr vnitra sděluje následující.

Ministr vnitra předně uvádí, že přisvědčil námitce spolku, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné.

Podle § 11b zákona č. 106/1999 Sb. *„Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“*

Ministr vnitra konstatuje, že pro odmítnutí žádosti nepostačuje pouhé konstatování, že povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje. Je třeba posoudit a odůvodnit všechny zákonné podmínky, za nichž lze žádost podle § 11b zákona č. 106/1999 Sb. odmítnout. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí však není zřejmé, na základě jakých skutkových zjištění povinný subjekt k tomuto závěru dospěl. Napadené rozhodnutí neuvádí, jakým způsobem byly požadované informace vyhledávány, které útvary povinného subjektu byli za tímto účelem osloveni, ani které evidence, spisy či jiné zdroje informací byly prověřeny. Ministr vnitra uvádí, že bez uvedení skutkových zjištění, z nichž závěr o nedisponování požadovanými informacemi vychází, není možné přezkoumat, zda byl tento závěr učiněn na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu.

V daném případě je tento nedostatek umocněn skutečností, že žádost obsahovala deset samostatných a věcně odlišných požadavků. Přesto povinný subjekt učinil jediný obecný a velmi stručný závěr, že nedisponuje „žádnou z poptávaných informací“, aniž by z napadeného rozhodnutí bylo patrné, zda byly jednotlivé požadavky posuzovány samostatně a zda byl u každého z nich ověřen rozsah informací, jimiž povinný subjekt případně disponuje.

Povinný subjekt v rámci napadeného rozhodnutí rovněž neuvedl žádnou úvahu týkající se toho, zda mu povinnost disponovat některými z požadovaných informací nevyplývá ze zákona, ani neposoudil, zda lze požadované informace získat jednoduchými úkony z jiných informací, kterými disponuje.

S ohledem na výše uvedené ministr vnitra přisvědčil námitce spolku, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť skutkový stav nebyl v rozsahu potřebném pro rozhodnutí řádně zjištěn a napadené rozhodnutí neobsahuje dostatečné skutkové ani právní důvody, na jejichž základě by bylo možné přezkoumat splnění podmínek stanovených v § 11b zákona č. 106/1999 Sb.

Ministr vnitra konstatuje, že s ohledem na výsledek řízení o rozkladu je nadbytečné se vyjadřovat k dalším námitkám spolku uvedeným v podaném rozkladu.

Podle § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu *„Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, lze v řízení o rozkladu rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhová rozkladu“*

a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas“.

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu „Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání“.

Vzhledem k tomu, že v daném případě ministr vnitra seznal shora uvedené pochybení a nemohl se tak ztotožnit s právním názorem povinného subjektu ve věci, přistoupil podle § 152 odst. 6 písm. a) správního řádu ve spojení s § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ke zrušení napadeného rozhodnutí. V rámci nového projednání věci povinný subjekt v intencích skutečností uvedených v rozhodnutí ministra vnitra žádost opětovně posoudí a na základě uvedeného požadované informace (částečně) poskytne, nebo přezkoumatelným způsobem (v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu) poskytnutí informace (částečně) odmítne.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

Mgr. Lubomír Metnar

Rozdělovník:

1. Ganja For All Animals, z.s. (*odeslat do datové schránky: **pmgb579***)
2. Ministerstvo vnitra, odbor správní
3. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky